



RESOLUCIÓN FINAL N.º 0218-2026/PS0-INDECOPI-TAC

EXPEDIENTE : 0142-2026/PS0-INDECOPI-TAC
AUTORIDAD : ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR ADSCRITO A LA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE TACNA (ORPS)
DENUNCIANTE : HUGO CIRILO CALIZAYA CALIZAYA (SEÑOR CALIZAYA)
DENUNCIADO : BANCO BBVA PERÚ S.A.¹ (EL BANCO)
MATERIA : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
MEDIDA CORRECTIVA
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS Y COSTOS
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION FINANCIERA

SUMILLA: *Declarar improcedente la denuncia presentada por el señor Hugo Cirilo Calizaya Calizaya contra Banco BBVA Perú S.A. por incumplimiento de lo establecido en el artículo 19º del Código de Protección y Defensa del Consumidor, toda vez que se ha verificado la subsanación de la conducta infractora con anterioridad a la notificación de imputación de cargos.*

Sancionar a Banco BBVA Perú S.A. por haber incurrido en infracción a lo establecido en el artículo 19º del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por las razones expuestas en la parte considerativa.

Sancionar a Banco BBVA Perú S.A. por haber incurrido en infracción a lo establecido en el artículo 19º del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por las razones expuestas en la parte considerativa.

SANCIÓN: *Multa*

- *Tres punto setenta y ocho (3,78) UIT*
- *Tres punto cuarenta y nueve (3,49) UIT*

Tacna, 26 de junio del 2026

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 01 de fecha 21 de mayo de 2026, el ORPS inició un procedimiento sancionador contra el Banco por presuntas infracciones al

¹ BANCO BBVA PERÚ S.A. CON RUC N.º 20100130204.



ÓRGANO RESOLUTIVO DE
PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE TACNA

Expediente n.º 0142-2026/PS0-INDECOPI-TAC

Página 2 de 33

Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código)
señalando como hechos denunciados los siguientes:

«**PRIMERO:** Iniciar un procedimiento administrativo sancionador en mérito de la denuncia presentada por el señor Hugo Cirilo Calizaya Calizaya el 16 de abril de 2026, en contra del Banco BBVA Perú S.A. por presunta infracción a lo establecido en:

- (i) Por presunta infracción a lo establecido en el artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, Banco BBVA Perú S.A., no habría cumplido con adoptar las medidas de seguridad pertinentes, al permitir que, entre el 27 de abril de 2018 y 27 de mayo de 2019, se realicen catorce (14) operaciones no reconocidas por un importe total de US\$ 125.86 dólares americanos, cuyos montos fueron cargados a la Tarjeta de Crédito N° ****-****-****-7842 de titularidad del señor Hugo Cirilo Calizaya, las cuales el consumidor no reconoce haber realizado ni autorizado.

FECHA	IMPORTE DOLARES	COMERCIO
27/04/2018	8.99	SCRIB INC
27/05/2018	8.99	SCRIB INC
27/06/2018	8.99	SCRIB INC
27/07/2018	8.99	SCRIB INC
27/08/2018	8.99	SCRIB INC
27/09/2018	8.99	SCRIB INC
27/10/2018	8.99	SCRIB INC
27/11/2018	8.99	SCRIB INC
27/12/2018	8.99	SCRIB INC
27/01/2019	8.99	SCRIB INC
27/02/2019	8.99	SCRIB INC
27/03/2019	8.99	SCRIB INC
27/04/2019	8.99	SCRIB INC
27/05/2019	8.99	SCRIB INC

- (ii) Por presunta infracción a lo establecido en el artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, Banco BBVA Perú S.A., no habría cumplido con adoptar las medidas de seguridad pertinentes, al permitir que, entre el 29 de diciembre de 2024 y 07 de octubre de 2025, se realicen catorce (12) operaciones no reconocidas por un importe total de US\$ 2,271.86 dólares americanos, cuyos montos fueron cargados a la Tarjeta de Crédito N° ****-****-****-8027 de titularidad del señor Hugo Cirilo Calizaya Calizaya, las cuales el consumidor no reconoce haber realizado ni autorizado.

FECHA	IMPORTE DOLARES	COMERCIO
29/12/2024	179.55	AIRBNB HMMONRZJWH
03/01/2025	715.23	AIRBNB HMMONRZJWH
06/01/2025	390.63	AIRBNB HMDORWSDPW

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Av. Bolognesi n.º 158, esquina con calle Arequipa n.º 110-114, Tacna – Perú

Teléfono: 01 224 7800 anexo 5206 – Celular: 985 190 630 y WhatsApp 985 190 630

Web: www.indecopi.gob.pe

M-OPS-03/03

28/01/2025	32.63	AIRBNB INC
01/02/2025	521.02	AIRBNB HMC5ANEYZ
04/02/2025	74.73	AIRBNB HMBJKDEM9R
22/06/2025	52.59	AIRBNB HM3WCB9J2
03/07/2025	85.19	AIRBNB HM4KSFA43C
07/07/2025	8.70	AIRBNB INC
11/09/2025	41.51	AIRBNB HMXERECBSZ
28/09/2025	58.47	AIRBNB HMXNHWRA
07/10/2025	111.61	AIRBNB HSMHHXWSZ

- (i) Por presunta infracción a lo establecido en el artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, Banco BBVA Perú S.A., no habría cumplido con adoptar las medidas de seguridad pertinentes, al permitir que, el 06 de noviembre de 2025, se realicen dos (02) operaciones no reconocidas por un importe total de US\$ 71.28 dólares americanos, cuyos montos fueron cargados a la Tarjeta de Crédito N° ****_****_****-3608 de titularidad del señor Hugo Cirilo Calizaya Calizaya, las cuales el consumidor no reconoce haber realizado ni autorizado.

FECHA	IMPORTE DOLARES	COMERCIO
06/11/2025	5.35	AIRBNB * HMJK3ZX8Q4
06/11/2025	65.93	AIRBNB * HMJK3ZX8Q4

(...))»

- El señor Calizaya solicitó en calidad de medida correctiva, la devolución de los montos debidamente cobrados por concepto de operaciones no reconocidas ascendentes a la suma de US\$ 2342.77 dólares americanos. Asimismo, solicitó el pago de una indemnización de daños y perjuicios, así como la devolución de las costas y costos del presente procedimiento.
- El 23 de junio del 2026, el Banco se apersonó al procedimiento y presentó sus descargos frente a los hechos denunciados, los mismos que fueron agregados al expediente mediante Resolución N° 02 del 24 de junio del 2026.

II. CUESTIÓN PREVIA

2.1. Respecto a la primera imputación: Catorce operaciones no reconocidas por el importe total de US\$ 125.86 dólares americanos cargados a la Tarjeta de Crédito N° ****_****_****-7842

- El señor Calizaya denunció al Banco manifestando que este proveedor no habría cumplido con adoptar las medidas de seguridad pertinentes, al permitir que, entre el 27 de abril de 2018 y 27 de mayo de 2019, se realicen catorce (14) operaciones no reconocidas por un importe total de US\$ 125.86 dólares americanos, cuyos montos fueron cargados a la Tarjeta de Crédito



**ÓRGANO RESOLUTIVO DE
PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE TACNA**

Expediente n.º 0142-2026/PS0-INDECOPI-TAC

Página 4 de 33

Nº ****-****-****-7842 de titularidad del señor Hugo Cirilo Calizaya, las cuales el consumidor no reconoce haber realizado ni autorizado.

5. Para acreditar lo denunciado, el señor Repetto cumplió con presentar copia de la Hoja de Reclamación N°11102500508 del 11 de octubre de 2025², Hoja de Reclamación N°22102500756 del 22 de octubre de 2025³ y copia de la carta del 21 de octubre de 2025 donde el Banco brinda respuesta a su reclamo y adjunta las últimas operaciones realizadas desde la Tarjeta de Crédito N° ****-****-****-7842.⁴
6. En su defensa, el Banco señaló en sus descargos que lo alegado por el señor Calizaya constituye una afirmación subjetiva carente de sustento, toda vez que, no ha presentado ningún medio probatorio que acredite la presunta infracción.
7. De los medios probatorios obrantes en el expediente, se advierte que el Banco el 21 de octubre del 2025 mediante respuesta al Reclamo N°11102500508, le habrían informado al señor Calizaya que habrían procedido con la devolución del importe de \$ 683.24 dólares, ello conforme se aprecia en la siguiente imagen:

Imagen N° 01



² Ver folios 22 al 23 del expediente.

³ Ver folios 26 al 27 del expediente.

⁴ Ver folios 24 al 25 del expediente.



8. Por otro lado, del documento denominado “Hoja de Reclamación N°22102500756” del 22 de octubre de 2025, obrante en el expediente se observa que el denunciante confirmó la devolución del monto denunciado en la primera imputación correspondiente a los consumos denominados “Scribd Inc.”, conforme se evidencia a continuación:

Imagen N° 02

BBVA			
LIBRO DE RECLAMACIÓN		HOJA DE RECLAMACIÓN	Nro.: 22102500756
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN:	22/10/2025 04:03 pm	FECHA DE COMUNICACIÓN DE LA RESPUESTA:	
BANCO BBVA PERÚ		RUC.: 20100130204	
Av. República de Panamá 3055 - San Isidro			
1. IDENTIFICACIÓN DEL CONSUMIDOR RECLAMANTE			
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL : CALIZAYA CALIZAYA, HUGO CIRILO			
DOMICILIO : URB. VILLA UNIVERSITARIA MZ. B LT.19 - POCOLLAY, - POCOLLAY, TACNA, TACNA			
DOI : DNI-00426617		TELÉFONO : 952396598	E-MAIL : HUCALI8@GMAIL.COM
PADRE / MADRE / TUTOR (PARA CASO DE MENORES DE EDAD) / REPRESENTANTE / CURADOR :			
2. IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CONTRATADO :		CANAL DE PRESENTACIÓN :	BANCA POR TELÉFONO
PRODUCTO :	X	SERVICIO :	TARJETAS DE CRÉDITO
MOTIVO : OPERACIONES NO RECONOCIDAS			
CONTRATO/TARJETA :	414075****8027	MONTO RECLAMADO : \$ 2271.49	
3. DETALLE DE LA RECLAMACIÓN Y PEDIDO DEL CONSUMIDOR :		RECLAMO:	X QUEJA:
3.1 DETALLE			
CLIENTE MENCIONA QUE EN EL CASO NUMERO 11102500508 SE GENERO LA DEVOLUCION SOLO DE LOS CONSUMOS DE SCRIBD INC PERO AUN NO SE GENERA LA DEVOLUCION DE AIRBNB * HM5HHXW52 MENCIONA QUE EL NO TIENE EL APLICATIVO PARA QUE SE SIGAN COBRANDO CLIENTE SOLICITA QUE SE HAGA LA DEVOLUCION YA QUE SI SE SIGUE GENERANDO COBROS CANCELARA LAS TARJETAS DE CREDITO			

9. Al respecto, este Órgano Resolutivo en aplicación del principio de presunción de veracidad y de la buena fe procedimental de las partes contenido en el T.U.O. de la Ley 27444⁵, puede colegir que los datos y documentos presentados por el Banco corresponden a la verdad, siendo que esta admite prueba en contrario.
10. En ese contexto, el artículo 108° del Código⁶ contempla los supuestos que ponen fin al procedimiento con la declaración de la improcedencia de la

⁵ Texto único ordenado de la LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS

Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo

1.7. Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario.

1.8. Principio de buena fe procedimental.- La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los participantes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental.

⁶ LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR
Artículo 108°.- Infracciones administrativas.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Av. Bolognesi n.º 158, esquina con calle Arequipa n.º 110-114, Tacna – Perú

Teléfono: 01 224 7800 anexo 5206 – Celular: 985 190 630 y WhatsApp 985 190 630

Web: www.indecopi.gob.pe



denuncia, dentro de los cuales se encuentra la subsanación de la conducta constitutiva de infracción administrativa con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos.

11. El 15 de junio del 2026 el Banco fue notificado con la imputación de cargos, y, de los medios probatorios aportados al procedimiento, se observa en octubre del 2024 el denunciado procedió a subsanar los hechos materia de denuncia; esto es, antes de la fecha de notificación con el inicio de procedimiento sancionador.
12. Por lo tanto, en aplicación del literal f) del artículo 108° del Código, corresponde declarar improcedente la denuncia en contra del Banco, al haberse verificado que el proveedor subsanó la conducta constitutiva de infracción administrativa con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos.

III. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

13. Este ORPS debe determinar si corresponde:
 - i) Declarar responsable al Banco por infracción al artículo 19° del Código.
 - ii) Ordenar medidas correctivas a favor de la consumidora.
 - iii) Imponer una sanción administrativa al denunciado.
 - iv) Ordenar el pago de las costas y costos del procedimiento.

IV. ANÁLISIS

4.1 Marco Legal Aplicable

4.1.1. Sobre el Deber de idoneidad

Constituye infracción administrativa la conducta del proveedor que transgrede las disposiciones del presente Código, tanto si ello implica violar los derechos reconocidos a los consumidores como incumplir las obligaciones que estas normas imponen a los proveedores. También son supuestos de infracción administrativa el incumplimiento de acuerdos conciliatorios o cualquier otro acuerdo que de forma indubitable deje constancia de la manifestación de voluntad expresa de las partes de dar por culminada la controversia, de laudos arbitrales, y aquellos previstos en el Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y en las normas que lo complementen o sustituyan.

Sin que la presente enumeración sea taxativa, pondrán fin al procedimiento administrativo la resolución de la autoridad administrativa que declara la improcedencia de la denuncia de parte en los siguientes supuestos:

- a) Si el denunciante no ostenta la calidad de consumidor final, conforme al presente Código.
- b) Si el denunciado no califica como proveedor, conforme al presente Código.
- c) Si no existe una relación de consumo, conforme al presente Código.
- d) Si ha prescrito la facultad de la autoridad administrativa para determinar la existencia de infracción administrativa.
- e) Si existe falta de legitimidad o interés para obrar.
- f) Si el proveedor subsana o corrige la conducta constitutiva de infracción administrativa con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos.

(Artículo incorporado por el Decreto Legislativo N° 1308, Decreto Legislativo que modifica el Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley N° 29571)



14. El artículo 65º de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁷. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1º del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁸.
15. El artículo 18º del Código define a la idoneidad como la correspondencia que existe entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso⁹.
16. En ese sentido, el artículo 19º del Código establece la obligación para los proveedores de responder, de forma objetiva, por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos en el mercado¹⁰. En aplicación de estas normas, los proveedores tienen el deber de brindar los productos y servicios ofrecidos en las condiciones acordadas o en las condiciones que resulten previsibles, atendiendo a la naturaleza de los mismos y a la normatividad que rige su prestación.
17. El referido supuesto de responsabilidad en la actuación del proveedor le impone a este la obligación procesal de sustentar y acreditar que no es responsable por la falta de idoneidad del bien o servicio colocado en el mercado, debido a la existencia de hechos ajenos que lo eximen de responsabilidad. Así, corresponderá al consumidor acreditar la existencia de un defecto en el producto o servicio vendido u ofrecido, luego de lo cual el proveedor deberá acreditar que dicho defecto no le es imputable.

⁷ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

Artículo 65º.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela en particular, por la salud y la seguridad de la población.

⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 1º. - Derechos de los consumidores 1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos: (...) c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios. (...)

⁹ **LEY 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

Artículo 18. Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

¹⁰ **LEY 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19. Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y la calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.



18. Esto en la medida que el consumidor se encuentra en derecho de definir y aceptar las condiciones que considere pertinentes en sus operaciones de consumo, lo contrario implicaría vulnerar el principio de autonomía privada que debe regular toda relación contractual.
19. Por otro lado, el artículo 162.2 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General¹¹ establece que corresponde a los administrados aportar los medios probatorios que sustenten sus alegaciones. En ese sentido, y considerando lo establecido en el artículo 104 del Código¹², este Órgano Resolutivo considera que la carga de la prueba sobre la responsabilidad en materia de idoneidad del bien o servicio, se distribuye de la siguiente manera:
- (i) **acreditación del defecto:** corresponde al consumidor probar la existencia de un defecto en el bien o servicio; e,
 - (ii) **imputación del defecto:** acreditado el defecto, corresponderá al proveedor demostrar que el defecto no le es imputable (inversión de la carga de la prueba), sea porque actuó cumpliendo con las normas debidas o porque acreditó la existencia de hechos ajenos que no le eran imputables como son el caso fortuito, fuerza mayor, hecho de terceros o por la negligencia del propio consumidor.

4.2. Aplicación al caso en concreto

4.2.1. Respecto a la segunda imputación: Doce operaciones no reconocidas por un importe total de US\$ 2,271.86 dólares americanos cargadas a la Tarjeta de Crédito N° ****-****-****-8027

¹¹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL** aprobado por DECRETO SUPREMO 006-2026-JUS
Artículo 162°.- Carga de la prueba
(...)
162.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.
(Texto según el artículo 162 de la Ley N° 27444)

¹² **LEY 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 104. Responsabilidad administrativa del proveedor
El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.
El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.
En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.



20. El señor Calizaya denunció al Banco manifestando que, no habría cumplido con adoptar las medidas de seguridad pertinentes, al permitir que, entre el 29 de diciembre de 2024 y 07 de octubre de 2025, se realicen doce (12) operaciones no reconocidas por un importe total de US\$ 2,271.86 dólares americanos, cuyos montos fueron cargados a la Tarjeta de Crédito N° ****-****-****-8027 de titularidad del señor Calizaya, las cuales el consumidor no reconoce haber realizado ni autorizado.
21. Para acreditar lo denunciado, el señor Calizaya cumplió con presentar, entre otros documentos, copia de la Hoja de Reclamación N°11102500508 del 11 de octubre de 2025, Hoja de Reclamación N°22102500756 del 22 de octubre de 2025, Hoja de Reclamación N°31102500926 del 31 de octubre de 2025, Hoja de Reclamación N°14112500541 del 14 de noviembre de 2025, Hoja de Reclamación N°29112500345 del 29 de noviembre de 2025, copia de la carta del 21 de octubre de 2025, copia de la carta del 30 de noviembre de 2025, copia de la carta del 10 de noviembre del 2025, copia de la carta del 24 de noviembre del 2025 y copia de la carta del 17 de diciembre del 2025 donde el Banco brinda respuesta a su reclamo y adjunta las últimas operaciones realizadas desde la Tarjeta de Crédito N° ****-****-****-8027.¹³
22. En su defensa, el Banco señaló en sus descargos que lo alegado por el señor Calizaya constituye una afirmación subjetiva carente de sustento, toda vez que, no ha presentado ningún medio probatorio que acredite la presunta infracción.
23. Al respecto, en materia de carga probatoria, el artículo 162° del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444 y el artículo 196° del Código Procesal Civil aplicable supletoriamente a los procedimientos administrativos, establecen que la carga de la prueba corresponde a quien alega un hecho o los contradice¹⁴. En ese sentido, la norma impone al consumidor la carga de acreditar la existencia del hecho denunciado, luego de lo cual corresponderá al proveedor demostrar que no es responsable, debido a la existencia de hechos ajenos que lo eximen de responsabilidad.

¹³ Ver folios 22 al 42 y 48 al 54 del expediente.

¹⁴ **Texto único ordenado de la LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO 006-2026-JUS**
Artículo 162.- Carga de la prueba
162.1 La carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio establecido en la presente Ley.
162.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.
(Texto según el Artículo 162 de la Ley N° 27444)
CÓDIGO PROCESAL CIVIL.
Artículo 196°. Medios de Prueba. Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.



24. Sobre el particular, si bien corresponde a los consumidores acreditar el defecto en el servicio brindado por los proveedores para que se traslade a estos la obligación procesal de sustentar y acreditar que no son responsables por la falta de idoneidad del bien o servicio colocado en el mercado, existen circunstancias que convierten tal requisito en una exigencia de imposible cumplimiento; ello en atención a la ventaja que posee el proveedor en cuanto al manejo de información y de medios disponibles para probar que un usuario o consumidor contrató un servicio y/o producto.
25. En los casos en los que por la naturaleza de las imputaciones no es viable que los consumidores incorporen al procedimiento medios probatorios sobre la base de los cuales la autoridad administrativa pueda determinar la existencia del objeto de prueba, la carga de esta debe recaer en aquél sujeto de la relación de consumo que se encuentra en mejor posición o condición para asumirla.
26. Asimismo, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la carga probatoria dinámica mediante Sentencia del 26 de enero de 2007, recaída en el Expediente 01776-2007-AA/TC, señalando que *«si bien la carga probatoria dinámica significa un apartamiento de los cánones regulares de la distribución de la carga de la prueba cuando ésta arroja consecuencias manifiestamente disvaliosas para el propósito del proceso o procedimiento, la misma implica el planteamiento de nuevas reglas de reparto de la imposición probatoria, haciendo recaer el onus probandi sobre la parte que está en mejores condiciones profesionales, técnicas o fácticas para producir la prueba respectiva»*.
27. Se debe indicar que la prestación de un servicio idóneo implica un nivel de seguridad razonable que los proveedores deben garantizar para que se dé un adecuado cumplimiento de las prestaciones asumidas. En ese sentido, las instituciones financieras deben encontrarse en capacidad de responder a los cuestionamientos que puedan eventualmente formular los consumidores respecto del correcto procesamiento de las operaciones efectuadas, y demostrar técnicamente las razones sobre las cuales se sustenta la validez de las operaciones cuestionadas.
28. Así, se entiende que, si un Banco o Financiera, cuya actividad es la intermediación financiera, atribuye a un consumidor la realización de una operación (consumo, disposición de efectivo, transferencia, etc.) debe contar con la información y medios técnicos idóneos que sustenten tal atribución. Ello, como parte del deber de idoneidad al que se encuentra llamado todo proveedor que preste servicios u oferte productos en el mercado.

Sobre la validez de las operaciones cuestionadas

29. A lo antes mencionado se debe agregar que, el 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento de Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021, el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.
30. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el “medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits”. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, **aplicativos móviles, banca por Internet** e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.
31. Lo anterior es importante, en tanto que, para el uso del aplicativo móvil del Banco es necesario su enrolamiento, siendo que en el presente caso el proveedor denunciado, no ha cumplido con presentar los medios de prueba que acrediten que el número celular del señor Calizaya se encontraba afiliado al aplicativo móvil, ello con la finalidad de poder realizar las dos operaciones cuestionadas. Cabe precisar que dicha información fue solicitada por este ORPS al Banco a través de la Resolución N.º 01, sin embargo, no fue presentada.
32. En el presente caso, no podría imponerse a el señor Calizaya la carga de probar la imputación formulada contra el Banco, pues este se encuentra constituida por un hecho negativo (operaciones no reconocidas), siendo que no resultaría razonable exigir la probanza de esta situación al denunciante.
33. Al respecto, la Sala ha precisado en la Resolución N°1648-2017/SPC-INDECOPI que para realizar operaciones por internet como es en el presente caso, corresponde verificar de antemano (en el contrato) la efectiva habilitación del producto al referido canal, así como la concurrencia de los requisitos exigidos para su validación, tales como la situación activa de la tarjeta, el ingreso de la clave secreta o dinámica predeterminada, entre otros.



34. Sobre el particular, corresponde mencionar que, al tratarse de operaciones vía APP/Banca Móvil, la imputación está relacionada a los requisitos de seguridad establecidos para las operaciones en dicho canal.
35. En el presente caso, el Banco señaló en sus descargos que lo alegado por el señor Calizaya constituye una afirmación subjetiva carente de sustento, toda vez que, no ha presentado ningún medio probatorio que acredite la presunta infracción. Sin embargo, considerándose establecido en el artículo 104 del Código, el denunciante acreditó la existencia de defectos en el servicio ofrecido mediante la presentación de las hojas de reclamación y las cartas de respuesta de los reclamos realizados, mediante los cuales se adjuntan las últimas operaciones realizadas desde la Tarjeta de Crédito de propiedad del titular.
36. Así, era obligación del proveedor demostrar que el defecto no le era imputable (inversión de la carga de la prueba), sea porque actuó cumpliendo con las normas debidas o porque acreditó la existencia de hechos ajenos que no le eran imputables, mismo que no acreditó en su oportunidad puesto que no presentó medio probatorio alguno que acrediten su exoneración de responsabilidad.
37. Aunado a ello, es preciso señalar que en el expediente no obran medios probatorios que evidencien fehacientemente o sustenten que el denunciante haya autorizado las operaciones materia de denuncia ni tampoco se acredita que el denunciado haya cumplido con los requisitos de seguridad para la validez de las operaciones cuestionadas.
38. Por otro lado, el artículo 23º del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por la Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento)¹⁵, establece que la responsabilidad de demostrar la autenticación y registro de las operaciones corresponde a la entidad financiera, ante el rechazo de una transacción por parte del cliente. Esta obligación no admite excepciones, por lo que, el hecho que el denunciante hubiera sido víctima de sustracción de sus datos personales para la realización de las operaciones no releva el deber del Banco de acreditar que estas fueron válidamente realizadas.
39. En tal sentido, teniendo en cuenta lo desarrollado previamente, correspondía al Banco demostrar el correcto circuito de autorización de cada una de las operaciones, el cual no hizo; por lo tanto, a criterio de este ORPS, el Banco

¹⁵

RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013 REGLAMENTO DE TARJETAS DE DÉBITO Y CRÉDITO

Artículo 23°. - Responsabilidad por operaciones no reconocidas Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, las empresas serán responsables de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas.



no cumplió con el procedimiento para el seguimiento de operaciones con el fin de evitar operaciones fraudulentas.

Sobre las medidas de seguridad y monitoreo de operaciones

40. Sin perjuicio del análisis efectuado en párrafos anteriores, verificaremos también si el denunciado cumplió con sus deberes de monitoreo y detección de operaciones inusuales o sospechosas, sobre este punto este ORPS considera pertinente traer a colación lo establecido por la Superintendencia de Banca, seguros y AFP (SBS), en la Resolución n.º 6523-2013 – Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (en lo sucesivo, el Reglamento), donde se define al comportamiento habitual de consumo del usuario de la siguiente manera:

«Artículo 2. Definiciones

(...)

1. *Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa. (el subrayado es nuestro)*

(...)

41. Del mismo modo, en el artículo 17º del Reglamento¹⁶, establece la obligación de las entidades financieras de contar con, medidas de seguridad respecto al monitoreo de las operaciones de los usuarios, ello con el fin de mitigar el riesgo de pérdida de los usuarios por posibles operaciones fraudulentas.
42. En este sentido, el numeral 1 y 3 del referido artículo, establece que dichas entidades deben contar, con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario, así como, identificar

16

RESOLUCIÓN N.º 6523-2013-SBS – REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

Artículo 17º. - Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios: 1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.

2. Implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones.

3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones.

4. Establecer límites y controles en los diversos canales de atención, que permitan mitigar las pérdidas por fraude.

5. Requerir al usuario la presentación de un documento oficial de identidad, cuando sea aplicable, o utilizar un mecanismo de autenticación de múltiple factor. La Superintendencia podrá establecer, mediante oficio múltiple, montos mínimos a partir de los cuales se exija la presentación de un documento oficial de identidad.

6. En el caso de operaciones de retiro o disposición de efectivo, según corresponda, u otras con finalidad informativa sobre las operaciones realizadas u otra información similar, deberá requerirse la clave secreta del usuario, en cada oportunidad, sin importar el canal utilizado para tal efecto.



patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones.

43. Además, dicho reglamento es claro en establecer en el artículo 22° lo siguiente:

«Artículo 22°.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

- 1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.*
- 2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.»*

44. Como se aprecia, la normativa sectorial exige que el patrón de consumo que las entidades del sistema financiero construyan respecto a cada uno de sus clientes, e integrarlo a su sistema de monitoreo, debe responder a una serie de factores que la entidad bancaria o financiera determine a partir del análisis sistemático de la información histórica del usuario.
45. De acuerdo a lo señalado por la Sala Especializada en Protección al Consumidor (en adelante, la Sala) en anteriores pronunciamientos¹⁷, algunas circunstancias que pueden servir como señales para la detección de operaciones fraudulentas son, por ejemplo: varias transacciones realizadas en periodos cortos de tiempo, transacciones realizadas en distintas agencias de un banco o en varias ventanillas de un mismo banco, retiros por montos significativos en una sola operación o retiros seguidos entre sí por montos pequeños que en conjunto resultan una cantidad importante, entre otras circunstancias que en cada caso en particular puede llevar a la conclusión que se trata de operaciones sospechosas.
46. Por lo expuesto, podemos concluir que el sistema de monitoreo de los bancos debe detectar aquellas operaciones que resultan distintas al comportamiento habitual del consumidor de manera individualizada, así como las operaciones que resulten compatibles con patrones de fraude. Por lo que, el funcionamiento del sistema de monitoreo es definido por las reglas que cada entidad financiera establezca conforme al análisis del tipo de consumos que se realicen.
47. Ahora bien, a consideración de este ORPS, no basta con autorizar operaciones realizadas validando la información sensible del titular, sino que

¹⁷ Ver Resolución Final N° 0277-2003/TDC-INDECOPI.

no puede dejarse de lado que las entidades financieras deben contar con medidas de seguridad suficientes a fin de alertar las operaciones sospechosas a sus clientes y evitar de esta manera la realización de transacciones fraudulentas.

48. En el presente procedimiento, se aprecia que se realizó doce operaciones a través del aplicativo móvil del Banco, sin embargo, no se encuentra acreditado la afiliación al aplicativo móvil, la hora de ingreso al aplicativo móvil para ejecutar las operaciones, así como el procedimiento de validación para realizar dicha acción, el procedimiento y la constancia de afiliación a la clave OTP por el denunciante, los cuales debieron ser detectados por el Banco, y este evite su ejecución.
49. Siendo ello así, en el caso no se ha acreditado que las operaciones materia de denuncia fueron realizadas por el señor Calizaya, además se verificó que la entidad bancaria no cumplió con adoptar las medidas de seguridad pertinentes en las operaciones cuestionadas.
50. Se debe indicar que la prestación de un servicio idóneo implica un nivel de seguridad razonable que los proveedores deben garantizar para que se dé un adecuado cumplimiento de las prestaciones asumidas. En ese sentido, las instituciones financieras deben encontrarse en capacidad de responder a los cuestionamientos que puedan eventualmente formular los consumidores respecto del correcto procesamiento de las operaciones efectuadas, y demostrar técnicamente las razones sobre las cuales se sustenta la validez de las operaciones cuestionadas.
51. En el presente caso, el consumidor denunciante cumplió con aportar medios probatorios suficientes que sustentan su versión de los hechos, tales como la copia de la Hoja de Reclamación N°11102500508 del 11 de octubre de 2025, Hoja de Reclamación N°22102500756 del 22 de octubre de 2025, Hoja de Reclamación N°31102500926 del 31 de octubre de 2025, Hoja de Reclamación N°14112500541 del 14 de noviembre de 2025, Hoja de Reclamación N°29112500345 del 29 de noviembre de 2025, copia de la carta del 21 de octubre de 2025, copia de la carta del 30 de noviembre de 2025, copia de la carta del 10 de noviembre del 2025, copia de la carta del 24 de noviembre del 2025 y copia de la carta del 17 de diciembre del 2025 donde el Banco brinda respuesta a su reclamo y adjunta las últimas operaciones realizadas desde la Tarjeta de Crédito N° ****-****-****-8027.
52. Por el contrario, el Banco, en sus descargos, no ha presentado medios probatorios idóneos que acrediten de manera suficiente la autenticidad, regularidad y correcta ejecución de las operaciones cuestionadas, limitándose a indicar que el denunciante no presentó medios probatorios



suficientes, mas no desvirtúa los hechos denunciados ni sustentan la validez de las operaciones observadas.

53. Al respecto, conforme a lo establecido en el artículo 104º del Código, corresponde al consumidor acreditar la existencia del defecto alegado, luego de lo cual será posible exigir al denunciado que pruebe su ausencia de responsabilidad, es decir, que no cometió la infracción imputada en su contra. En el presente caso, el proveedor denunciado no cumplió con acreditar que adoptó las medidas de seguridad necesarias para la realización de las operaciones efectuadas en la cuenta asociada a la Tarjeta de Crédito N° ****-****-****-8027 de titularidad del señor Calizaya, ni que dichas operaciones hayan sido realizadas de manera regular y autorizadas por el consumidor.
54. En consecuencia, se encuentra acreditada la existencia de una infracción en lo establecido en el artículo 19º del Código, en el presente extremo.

4.2.2. Respecto a la tercera imputación: Dos operaciones no reconocidas por un importe total de US\$ 71.28 dólares americanos cargados a la Tarjeta de Crédito N° **-****-****-3608**

55. El señor Calizaya denunció al Banco manifestando que, no habría cumplido con adoptar las medidas de seguridad pertinentes, al permitir que, el 06 de noviembre de 2025, se realicen dos (02) operaciones no reconocidas por un importe total de US\$ 71.28 dólares americanos, cuyos montos fueron cargados a la Tarjeta de Crédito N° ****-****-****-3608 de titularidad del señor Calizaya, las cuales el consumidor no reconoce haber realizado ni autorizado.
56. Para acreditar lo denunciado, el señor Calizaya cumplió con presentar, entre otros documentos, la copia de la Hoja de Reclamación N°14112500541 del 14 de noviembre de 2025, Hoja de Reclamación N°29112500345 del 29 de noviembre de 2025, copia de la carta del 24 de noviembre del 2025 y copia de la carta del 17 de diciembre del 2025 donde el Banco brinda respuesta a su reclamo y adjunta las últimas operaciones realizadas desde la Tarjeta de Crédito N° ****-****-****-3608.¹⁸
57. En el presente caso, el Banco señaló en sus descargos que lo alegado por el señor Calizaya constituye una afirmación subjetiva carente de sustento, toda vez que, no ha presentado ningún medio probatorio que acredite la presunta infracción.

¹⁸ Ver folios 22 al 29 del expediente.



58. Con relación a ello, en materia de carga probatoria, el artículo 162° del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General N°27444 y el artículo 196° del Código Procesal Civil aplicable supletoriamente a los procedimientos administrativos establecen que la carga de la prueba corresponde a quien alega un hecho o los contradice⁵. En ese sentido, la norma impone al consumidor la carga de acreditar la existencia del hecho denunciado, luego de lo cual corresponderá al proveedor demostrar que no es responsable, debido a la existencia de hechos ajenos que lo eximen de responsabilidad.
59. Sobre el particular, si bien corresponde a los consumidores acreditar el defecto en el servicio brindado por los proveedores para que se traslade a estos la obligación procesal de sustentar y acreditar que no son responsables por la falta de idoneidad del bien o servicio colocado en el mercado, existen circunstancias que convierten tal requisito en una exigencia de imposible cumplimiento; ello en atención a la ventaja que posee el proveedor en cuanto al manejo de información y de medios disponibles para probar que un usuario o consumidor contrató un servicio y/o producto.
60. En los casos en los que por la naturaleza de las imputaciones no es viable que los consumidores incorporen al procedimiento medios probatorios sobre la base de los cuales la autoridad administrativa pueda determinar la existencia del objeto de prueba, la carga de la misma debe recaer en aquél sujeto de la relación de consumo que se encuentra en mejor posición o condición para asumirla.
61. Asimismo, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la carga probatoria dinámica mediante Sentencia del 26 de enero de 2007, recaída en el Expediente 01776-2007-AA/TC, señalando que *«si bien la carga probatoria dinámica significa un apartamiento de los cánones regulares de la distribución de la carga de la prueba cuando ésta arroja consecuencias manifiestamente disvaliosas para el propósito del proceso o procedimiento, la misma implica el planteamiento de nuevas reglas de reparto de la imposición probatoria, haciendo recaer el onus probandi sobre la parte que está en mejores condiciones profesionales, técnicas o fácticas para producir la prueba respectiva»*.

⁵ TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO 006-2026-JUS

Artículo 162.- Carga de la prueba

162.1 La carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio establecido en la presente Ley.

162.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.

(Texto según el Artículo 162 de la Ley N° 27444)

CÓDIGO PROCESAL CIVIL.

Artículo 196°. Medios de Prueba. Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.

62. Se debe indicar que la prestación de un servicio idóneo implica un nivel de seguridad razonable que los proveedores deben garantizar para que se dé un adecuado cumplimiento de las prestaciones asumidas. En ese sentido, las instituciones financieras deben encontrarse en capacidad de responder a los cuestionamientos que puedan eventualmente formular los consumidores respecto del correcto procesamiento de las operaciones efectuadas, y demostrar técnicamente las razones sobre las cuales se sustenta la validez de las operaciones cuestionadas.
63. Así, se entiende que, si un Banco o Financiera, cuya actividad es la intermediación financiera, atribuye a un consumidor la realización de una operación (consumo, disposición de efectivo, etc.) debe contar con la información y medios técnicos idóneos que sustenten tal atribución. Ello, como parte del deber de idoneidad al que se encuentra llamado todo proveedor que preste servicios u oferte productos en el mercado.

Sobre la validez de las operaciones cuestionadas

64. A lo antes mencionado se debe agregar que, el 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento de Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021, el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.
65. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el “medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits”. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, **aplicativos móviles, banca por Internet** e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.
66. Lo anterior es importante, en tanto que, para el uso del aplicativo móvil del Banco es necesario su enrolamiento, siendo que en el presente caso el proveedor denunciado, no ha cumplido con presentar los medios de prueba que acrediten que el número celular del señor Calizaya se encontraba afiliado al aplicativo móvil, ello con la finalidad de poder realizar las dos operaciones cuestionadas. Cabe precisar que dicha información fue

solicitada por este ORPS al Banco a través de la Resolución N.º 01, sin embargo, no fue presentada.

67. En el presente caso, no podría imponerse a el señor Calizaya la carga de probar la imputación formulada contra el Banco, pues este se encuentra constituida por un hecho negativo (operaciones no reconocidas), siendo que no resultaría razonable exigir la probanza de esta situación al denunciante.
68. Al respecto, la Sala ha precisado en la Resolución N°1648-2017/SPC-INDECOPI que para realizar operaciones por internet como es en el presente caso, corresponde verificar de antemano (en el contrato) la efectiva habilitación del producto al referido canal, así como la concurrencia de los requisitos exigidos para su validación, tales como la situación activa de la tarjeta, el ingreso de la clave secreta o dinámica predeterminada, entre otros.
69. Sobre el particular, corresponde mencionar que, al tratarse de operaciones vía APP/Banca Móvil, la imputación está relacionada a los requisitos de seguridad establecidos para las operaciones en dicho canal.
70. En el presente caso, el Banco señaló en sus descargos que lo alegado por el señor Calizaya constituye una afirmación subjetiva carente de sustento, toda vez que, no ha presentado ningún medio probatorio que acredite la presunta infracción. Sin embargo, considerándose establecido en el artículo 104 del Código, el denunciante acreditó la existencia de defectos en el servicio ofrecido mediante la presentación de las hojas de reclamación y las cartas de respuesta de los reclamos realizados, mediante los cuales se adjuntan las últimas operaciones realizadas desde la Tarjeta de Crédito de propiedad del titular.
71. Así, era obligación del proveedor demostrar que el defecto no le era imputable (inversión de la carga de la prueba), sea porque actuó cumpliendo con las normas debidas o porque acreditó la existencia de hechos ajenos que no le eran imputables, mismo que no acreditó en su oportunidad puesto que no presentó medio probatorio alguno que acrediten su exoneración de responsabilidad.
72. Aunado a ello, es preciso señalar que en el expediente no obran medios probatorios que evidencien fehacientemente o sustenten que el denunciante haya autorizado las operaciones materia de denuncia ni tampoco se acredita que el denunciado haya cumplido con los requisitos de seguridad para la validez de las operaciones cuestionadas.



73. Por otro lado, el artículo 23° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por la Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento)¹⁹, establece que la responsabilidad de demostrar la autenticación y registro de las operaciones corresponde a la entidad financiera, ante el rechazo de una transacción por parte del cliente. Esta obligación no admite excepciones, por lo que, el hecho que el denunciante hubiera sido víctima de sustracción de sus datos personales para la realización de las operaciones no releva el deber del Banco de acreditar que estas fueron válidamente realizadas.
74. En tal sentido, teniendo en cuenta lo desarrollado previamente, correspondía al Banco demostrar el correcto circuito de autorización de cada una de las operaciones, el cual no hizo; por lo tanto, a criterio de este ORPS, el Banco no cumplió con el procedimiento para el seguimiento de operaciones con el fin de evitar operaciones fraudulentas.

Sobre las medidas de seguridad y monitoreo de operaciones

75. Sin perjuicio del análisis efectuado en párrafos anteriores, verificaremos también si el denunciado cumplió con sus deberes de monitoreo y detección de operaciones inusuales o sospechosas, sobre este punto este ORPS considera pertinente traer a colación lo establecido por la Superintendencia de Banca, seguros y AFP (SBS), en la Resolución n.º 6523-2013 – Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (en lo sucesivo, el Reglamento), donde se define al comportamiento habitual de consumo del usuario de la siguiente manera:

«Artículo 2. Definiciones

(...)

2. *Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa. (el subrayado es nuestro)*

(...))»

76. Del mismo modo, en el artículo 17° del Reglamento²⁰, establece la obligación de las entidades financieras de contar con, medidas de seguridad respecto al

¹⁹ RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013 REGLAMENTO DE TARJETAS DE DÉBITO Y CRÉDITO
Artículo 23°. - Responsabilidad por operaciones no reconocidas Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, las empresas serán responsables de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas.

²⁰ RESOLUCIÓN N.º 6523-2013-SBS – REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO
Artículo 17°. - Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones



monitoreo de las operaciones de los usuarios, ello con el fin de mitigar el riesgo de pérdida de los usuarios por posibles operaciones fraudulentas.

77. En este sentido, el numeral 1 y 3 del referido artículo, establece que dichas entidades deben contar, con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario, así como, identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones.

78. Además, dicho reglamento es claro en establecer en el artículo 22° lo siguiente:

«Artículo 22°.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

- 1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.*
- 2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.»*

79. Como se aprecia, la normativa sectorial exige que el patrón de consumo que las entidades del sistema financiero construyan respecto a cada uno de sus clientes, e integrarlo a su sistema de monitoreo, debe responder a una serie de factores que la entidad bancaria o financiera determine a partir del análisis sistemático de la información histórica del usuario.
80. De acuerdo a lo señalado por la Sala Especializada en Protección al Consumidor (en adelante, la Sala) en anteriores pronunciamientos²¹, algunas circunstancias que pueden servir como señales para la detección de operaciones fraudulentas son, por ejemplo: varias transacciones realizadas en periodos cortos de tiempo, transacciones realizadas en distintas agencias de un banco o en varias ventanillas de un mismo banco, retiros por montos

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios: 1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.

2. Implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones.

3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones.

4. Establecer límites y controles en los diversos canales de atención, que permitan mitigar las pérdidas por fraude.

5. Requerir al usuario la presentación de un documento oficial de identidad, cuando sea aplicable, o utilizar un mecanismo de autenticación de múltiple factor. La Superintendencia podrá establecer, mediante oficio múltiple, montos mínimos a partir de los cuales se exija la presentación de un documento oficial de identidad.

6. En el caso de operaciones de retiro o disposición de efectivo, según corresponda, u otras con finalidad informativa sobre las operaciones realizadas u otra información similar, deberá requerirse la clave secreta del usuario, en cada oportunidad, sin importar el canal utilizado para tal efecto.

²¹ Ver Resolución Final N° 0277-2003/TDC-INDECOPI.



significativos en una sola operación o retiros seguidos entre sí por montos pequeños que en conjunto resultan una cantidad importante, entre otras circunstancias que en cada caso en particular puede llevar a la conclusión que se trata de operaciones sospechosas.

81. Por lo expuesto, podemos concluir que el sistema de monitoreo de los bancos debe detectar aquellas operaciones que resultan distintas al comportamiento habitual del consumidor de manera individualizada, así como las operaciones que resulten compatibles con patrones de fraude. Por lo que, el funcionamiento del sistema de monitoreo es definido por las reglas que cada entidad financiera establezca conforme al análisis del tipo de consumos que se realicen.
82. Ahora bien, a consideración de este ORPS, no basta con autorizar operaciones realizadas validando la información sensible del titular, sino que no puede dejarse de lado que las entidades financieras deben contar con medidas de seguridad suficientes a fin de alertar las operaciones sospechosas a sus clientes y evitar de esta manera la realización de transacciones fraudulentas.
83. En el presente procedimiento, se aprecia que se realizó dos operaciones a través del aplicativo móvil del Banco, sin embargo, no se encuentra acreditado la afiliación al aplicativo móvil, la hora de ingreso al aplicativo móvil para ejecutar las operaciones, así como el procedimiento de validación para realizar dicha acción, el procedimiento y la constancia de afiliación a la clave OTP por el denunciante, los cuales debieron ser detectados por el Banco, y este evite su ejecución.
84. Siendo ello así, en el caso no se ha acreditado que las operaciones materia de denuncia fueron realizadas por el señor Calizaya, además se verificó que la entidad bancaria no cumplió con adoptar las medidas de seguridad pertinentes en las operaciones cuestionadas.
85. Se debe indicar que la prestación de un servicio idóneo implica un nivel de seguridad razonable que los proveedores deben garantizar para que se dé un adecuado cumplimiento de las prestaciones asumidas. En ese sentido, las instituciones financieras deben encontrarse en capacidad de responder a los cuestionamientos que puedan eventualmente formular los consumidores respecto del correcto procesamiento de las operaciones efectuadas, y demostrar técnicamente las razones sobre las cuales se sustenta la validez de las operaciones cuestionadas.
86. En el presente caso, el consumidor denunciante cumplió con aportar medios probatorios suficientes que sustentan su versión de los hechos, tales como la



copia de la Hoja de Reclamación N°14112500541 del 14 de noviembre de 2025, Hoja de Reclamación N°29112500345 del 29 de noviembre de 2025, copia de la carta del 24 de noviembre del 2025 y copia de la carta del 17 de diciembre del 2025 donde el Banco brinda respuesta a su reclamo y adjunta las últimas operaciones realizadas desde la Tarjeta de Crédito N° ****_****_****-3608.

87. Por el contrario, el Banco, en sus descargos, no ha presentado medios probatorios idóneos que acrediten de manera suficiente la autenticidad, regularidad y correcta ejecución de las operaciones cuestionadas, limitándose a indicar que el denunciante no presentó medios probatorios suficientes, mas no desvirtúa los hechos denunciados ni sustentan la validez de las operaciones observadas.
88. Al respecto, conforme a lo establecido en el artículo 104° del Código, corresponde al consumidor acreditar la existencia del defecto alegado, luego de lo cual será posible exigir al denunciado que pruebe su ausencia de responsabilidad, es decir, que no cometió la infracción imputada en su contra. En el presente caso, el proveedor denunciado no cumplió con acreditar que adoptó las medidas de seguridad necesarias para la realización de las operaciones efectuadas en la cuenta asociada a la Tarjeta de Crédito N° ****_****_****-3608 de titularidad del señor Calizaya, ni que dichas operaciones hayan sido realizadas de manera regular y autorizadas por el consumidor.
89. En tal sentido y por las consideraciones expuestas, corresponde declarar responsable al Banco por infracción al artículo 19° del Código.

4.3. Medidas correctivas

90. Este órgano resolutorio se encuentra facultado a dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras²² –las cuales tienen el objeto de

22 LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 115°.- Medidas correctivas reparadoras

115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. En caso el órgano resolutorio dicte una o varias medidas correctivas, debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo. Las medidas correctivas reparadoras pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:

- Reparar productos.
- Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.
- Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.
- Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.
- Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.
- Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.
- En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.
- Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Av. Bolognesi n.º 158, esquina con calle Arequipa n.º 110-114, Tacna – Perú

Teléfono: 01 224 7800 anexo 5206 – Celular: 985 190 630 y WhatsApp 985 190 630

Web: www.indecopi.gob.pe



resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior– y complementarias²³ –que buscan revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

91. Por lo que, habiéndose verificado que el Banco ha cometido infracciones al artículo 19º del Código, corresponde ordenarle como medida correctiva que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:

- (i) Extornar y/o anular las operaciones no reconocidas por el importe total de US\$ 2,271.86 dólares americanos, debitadas de la cuenta asociada a Tarjeta de Crédito N° ****-****-****-8027 de titularidad del señor Calizaya, así como los intereses y comisiones que se hubiesen generado.

i. Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.

115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.

115.3 Las medidas correctivas reparadoras pueden solicitarse en cualquier momento hasta antes de la notificación de cargo al proveedor, sin perjuicio de la facultad de secretaría técnica de la comisión de requerir al consumidor que precise la medida correctiva materia de solicitud. El consumidor puede variar su solicitud de medida correctiva hasta antes de la decisión de primera instancia, en cuyo caso se confiere traslado al proveedor para que formule su descargo.

115.4 Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción administrativa.

115.5 Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos.

115.6 El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil, una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.

115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante, se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308)

23 LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 116º.- Medidas correctivas complementarias

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

a. Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.

b. Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.

c. El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.

d. En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia:

(i) Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.

(ii) Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada.

e. Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el Indecopi, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado.

f. Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

El Indecopi está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.



- (ii) Extornar y/o anular las operaciones no reconocidas por el importe total de US\$ 71.28 dólares americanos, debitadas de la cuenta asociada a Tarjeta de Crédito N° ****-****-****-3608 de titularidad del señor Calizaya, así como los intereses y comisiones que se hubiesen generado.
- (iii) En caso el señor Calizaya haya realizado el pago de las operaciones materia de cuestionamiento anteriormente, proceda con la devolución de los importantes cancelados de los productos financieros Tarjeta de Crédito N° ****-****-****-8027 y Tarjeta de Crédito N° ****-****-****-3608 ambos de titularidad del denunciante.
92. El Banco tiene la obligación de presentar ante el ORPS los medios probatorios que acrediten el cumplimiento de la medida correctiva en el plazo máximo de cinco (05) días hábiles, contados a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva de tres (03) a doscientas (200) UIT por incumplimiento de mandato, en los términos establecidos por el artículo 117 del Código²⁴.
93. Para hacer efectivo el apercibimiento señalado, la consumidora deberá comunicar por escrito el incumplimiento, a este órgano resolutorio.

4.4. Graduación de la sanción

94. En el Artículo 110° del Código establece que las infracciones según lo dispuesto por el Artículo 108° del citado texto pueden ser sancionadas con una amonestación, o multa de hasta cuatrocientas cincuenta (450) unidades impositivas tributarias, siendo calificadas como leves, graves, y muy graves¹².

24 LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 117°.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308)

12 LEY 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 110. Sanciones administrativas

El órgano resolutorio puede sancionar las infracciones administrativas a que se refiere el artículo 108 con amonestación y multas de hasta cuatrocientas cincuenta (450) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), las cuales son calificadas de la siguiente manera:

- Infracciones leves, con una amonestación o con una multa de hasta cincuenta (50) UIT.
- Infracciones graves, con una multa de hasta ciento cincuenta (150) UIT.
- Infracciones muy graves, con una multa de hasta cuatrocientos cincuenta (450) UIT.

(...)

En caso que el proveedor incumpla un acuerdo conciliatorio o cualquier otro acuerdo que de forma indubitable deje constancia de la manifestación de voluntad expresa de las partes de dar por culminada la controversia, o un laudo arbitral, el órgano resolutorio puede sancionar con una multa entre una (1) Unidad Impositiva Tributaria y doscientos (200) Unidades Impositivas Tributarias. Para la graduación



95. De otro lado, el Artículo 112° del Código establece que, al momento de graduar la sanción, se podrá tener en consideración criterios como el beneficio ilícito esperado u obtenido por la realización de la infracción, la probabilidad de detección, el daño resultante, los efectos que se pudiesen ocasionar en el mercado y otros criterios que considere adecuado adoptar¹³.
96. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo 032-2021-PCM, la multa a imponer por infracciones al Código se calculará en base a la fórmula "M = m x F" donde "m" representa la multa base y "F" la sumatoria de los factores agravantes y atenuantes.
97. Siguiendo el orden previsto en la referida norma, corresponde establecer, en primer lugar, la multa base para cuyo efecto se deberá determinar (i) el nivel de afectación en función al tipo de infracción, esto es, si es muy baja, baja, moderada, alta o muy alta; (ii) el tamaño del infractor, verificando, si a la fecha en que cometió la infracción tenía la condición de micro, pequeña, mediana o gran empresa; y, (iii) el periodo de duración de la infracción cometida, que podría ser hasta 24 meses.

4.4.1. Sobre la segunda imputación

- (i) **Nivel de afectación:** La infracción cometida está referida en no haber implementado las medidas de seguridad correspondientes para evitar la realización de doce operaciones no reconocidas por el importe de US\$ 2,271.86 dólares americanos debitadas de la cuenta asociada a la Tarjeta de Crédito N° ****-****-****-8027 de titularidad del señor Calizaya; por lo que, en tanto el monto involucrado en la denuncia es superior a una (01) UIT y menor a dos (02) UIT (S/ 7,756.13 soles, según el cambio del dólar en el momento en el que se produjeron los hechos materia de denuncia - Octubre del 2025 conforme el BCRPData²⁵), se determina que el tipo de afectación es "moderada",

se observan los criterios establecidos en el presente Código y supletoriamente, los criterios que establece la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General o la norma que la sustituya o complemente.

Las sanciones administrativas son impuestas sin perjuicio de las medidas correctivas que ordene el órgano resolutorio y de la responsabilidad civil o penal que correspondan.

Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1308, publicado el 30 diciembre 2016.

13

LEY 29571- CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 112. Criterios de graduación de las sanciones administrativas

Al graduar la sanción, el Indecopi puede tener en consideración los siguientes criterios:

1. El beneficio ilícito esperado u obtenido por la realización de la infracción.
2. La probabilidad de detección de la infracción.
3. El daño resultante de la infracción.
4. Los efectos que la conducta infractora pueda haber generado en el mercado.
5. La naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores.
6. Otros criterios que, dependiendo del caso particular, se considere adecuado adoptar.

25

<https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01234PM/html>

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Av. Bolognesi n.º 158, esquina con calle Arequipa n.º 110-114, Tacna – Perú

Teléfono: 01 224 7800 anexo 5206 – Celular: 985 190 630 y WhatsApp 985 190 630

Web: www.indecopi.gob.pe



según el valor preestablecido en el cuadro 16 del Decreto Supremo N.º 032-2021-PCM.

- (ii) **Tamaño del infractor:** El artículo 5º del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, norma modificada por la Ley 30056, prevé que la condición de micro, pequeña, mediana y gran empresa se obtiene a partir de las ventas anuales (microempresa: ventas anuales de 1 a 150 UIT; pequeña empresa: ventas anuales de 150 a 1 700 UIT; mediana empresa: ventas anuales de 1 700 a 2 300 UIT; y, si las ventas anuales superan las 2 300 UIT se trata de una gran empresa.

Conforme a la información que obra en archivos de este ORPS se encuentra acreditado la condición del proveedor denunciado como "gran empresa".

Considerando el nivel de afectación y el tamaño del infractor, el valor preestablecido conforme al cuadro 18 previsto en el Decreto Supremo 032-2021-PCM es de 3,78.

- (iii) **Periodo de duración de la infracción:** La infracción se cometió en un solo acto, dada su naturaleza instantánea; por lo que, el factor de duración conforme al valor preestablecido en el cuadro 23 del Decreto Supremo N.º 032-2021-PCM es 1. Al multiplicar el monto preestablecido (3,78) por el factor de duración (1), se determina que la multa base es de 3,78 UIT.

98. Definida la multa base, corresponde establecer el factor "F", para lo cual se podrán considerar las circunstancias atenuantes y agravantes previstas en el Código, cuyos valores preestablecidos se han recogido en el cuadro 2 del Decreto Supremo N.º 032-2021-PCM. Como las circunstancias atenuantes (AT) solo pueden reducir la multa base hasta en un 50%, es decir, la mitad (el valor en este caso es 0,5); y, las circunstancias agravantes (AG) solo pueden incrementarla hasta en un 100%, es decir, el doble (el valor en este caso es 2,0); el resultado total de sumar los valores asignados a cada circunstancia no podrá exceder dichos topes.
99. En el presente caso, este ORPS no verifica la existencia de circunstancias atenuantes ni agravantes.
100. Siendo así, la multa a imponer (M), en atención a la fórmula " $M = m \times F$ ", con los datos obtenidos, " $M = 3,78 \times 1,0$ ", es de 3,78 UIT.



101. Al respecto, de acuerdo con la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General²⁶, la graduación de la sanción se rige por el principio de razonabilidad según el cual las autoridades deben prever que el ejercicio de la conducta infractora no resulte más favorable al administrado que el cumplimiento del ordenamiento legal vigente.
102. Es así que la sanción a imponer debe generar incentivos para corregir las acciones contrarias al ordenamiento de protección al consumidor, por lo que corresponde sancionar al Banco con una multa ascendente a tres punto setenta y ocho (3.78) Unidades Impositivas Tributarias, por infracción al artículo 19° del Código.

4.4.2. Sobre la tercera imputación

- (i) **Nivel de afectación:** La infracción cometida está referida en no haber implementado las medidas de seguridad correspondientes para evitar la realización de dos operaciones no reconocidas por el importe de US\$ 71.28 dólares americanos debitadas de la cuenta asociada a la Tarjeta de Crédito N° ****_****_****-3608 de titularidad del señor Calizaya; por lo que, en tanto el monto involucrado en la denuncia es menor a una (01) UIT (S/ 240.73 soles, según el cambio del dólar en el momento en el que se produjeron los hechos materia de denuncia - Noviembre del 2025 conforme el BCRPData²⁷), se determina que el tipo de afectación es "baja", según el valor preestablecido en el cuadro 16 del Decreto Supremo N.º 032-2021-PCM.
- (ii) **Tamaño del infractor:** El artículo 5° del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, norma modificada por la Ley 30056, prevé que la condición de micro, pequeña, mediana y gran empresa se obtiene a partir de las ventas anuales (microempresa: ventas anuales de 1 a 150 UIT; pequeña empresa: ventas anuales de 150 a 1 700 UIT; mediana empresa: ventas anuales de 1 700 a 2 300 UIT; y, si las ventas anuales superan las 2 300 UIT se trata de una gran empresa.

Conforme a la información que obra en archivos de este ORPS se encuentra acreditado la condición del proveedor denunciado como "gran empresa".

26 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación de la sanción considere criterios como la existencia o no de intencionalidad, el perjuicio causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición en la comisión de infracción. (...)

27

<https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01234PM/html>



Considerando el nivel de afectación y el tamaño del infractor, el valor preestablecido conforme al cuadro 18 previsto en el Decreto Supremo 032-2021-PCM es de 3,49.

- (iii) **Periodo de duración de la infracción:** La infracción se cometió en un solo acto, dada su naturaleza instantánea; por lo que, el factor de duración conforme al valor preestablecido en el cuadro 23 del Decreto Supremo N.º 032-2021-PCM es 1. Al multiplicar el monto preestablecido (3,49) por el factor de duración (1), se determina que la multa base es de 3,49 UIT.

103. Definida la multa base, corresponde establecer el factor "F", para lo cual se podrán considerar las circunstancias atenuantes y agravantes previstas en el Código, cuyos valores preestablecidos se han recogido en el cuadro 2 del Decreto Supremo N.º 032-2021-PCM. Como las circunstancias atenuantes (AT) solo pueden reducir la multa base hasta en un 50%, es decir, la mitad (el valor en este caso es 0,5); y, las circunstancias agravantes (AG) solo pueden incrementarla hasta en un 100%, es decir, el doble (el valor en este caso es 2,0); el resultado total de sumar los valores asignados a cada circunstancia no podrá exceder dichos topes.
104. En el presente caso, este ORPS no verifica la existencia de circunstancias atenuantes ni agravantes.
105. Siendo así, la multa a imponer (M), en atención a la fórmula " $M = m \times F$ ", con los datos obtenidos, " $M = 3,49 \times 1,0$ ", es de 3,49 UIT.
106. Al respecto, de acuerdo con la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General²⁸, la graduación de la sanción se rige por el principio de razonabilidad según el cual las autoridades deben prever que el ejercicio de la conducta infractora no resulte más favorable al administrado que el cumplimiento del ordenamiento legal vigente.
107. Es así que la sanción a imponer debe generar incentivos para corregir las acciones contrarias al ordenamiento de protección al consumidor, por lo que corresponde sancionar al Banco con una multa ascendente a tres punto

28

LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación de la sanción considere criterios como la existencia o no de intencionalidad, el perjuicio causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición en la comisión de infracción. (...)



cuarenta y nueve (3.49) Unidades Impositivas Tributarias, por infracción al artículo 19º del Código.

4.5. Costas y costos del procedimiento

108. El artículo 7º del Decreto Legislativo 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi²⁰, dispone que es potestad ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi.
109. El proveedor deberá cumplir en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, con pagar a la denunciante las costas del procedimiento que a la fecha asciende a la suma de S/ 36.00²¹.
110. De considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, la denunciante interesada podrá solicitar el reembolso de los costos en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costos.

V. RESOLUCION

PRIMERO: Declarar improcedente la denuncia presentada por el señor Hugo Cirilo Calizaya Calizaya contra Banco BBVA Perú S.A. por incumplimiento de lo establecido en el artículo 19º del Código de Protección y Defensa del Consumidor, toda vez que se ha verificado la subsanación de la conducta infractora con anterioridad a la notificación de imputación de cargos.

SEGUNDO: Sancionar al Banco de Crédito del Perú con una multa de tres punto setenta y ocho (3.78)²⁹ Unidades Impositivas Tributarias al acreditarse una infracción a lo establecido en el artículo 19º del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por las consideraciones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

²⁰

DECRETO LEGISLATIVO 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI

Artículo 7. Pago de costas y costos. En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. En los procedimientos seguidos de parte ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, se podrá ordenar el pago de costas y costos a la entidad que haya obtenido un pronunciamiento desfavorable. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable denuncie a alguna persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional del INDECOPI, será sancionado con una multa de hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) mediante resolución debidamente motivada. La sanción administrativa se aplica sin perjuicio de la sanción penal o de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda.

²¹

Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

²⁹

Código Único de Multa 20260000005699.



TERCERO: Sancionar al Banco de Crédito del Perú con una multa de tres punto cuarenta y nueve (3.49)³⁰ Unidades Impositivas Tributarias al acreditarse una infracción a lo establecido en el artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por las consideraciones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

CUARTO: Requerir al sancionado el cumplimiento espontáneo de la multa³¹, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 203° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General³², bajo apercibimiento de iniciarse el procedimiento de ejecución coactiva respectivo³³. El sancionado sólo pagará el 75% de la multa si consiente la presente resolución y procede a cancelarla en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113° del Código de Protección y Defensa del Consumidor³⁴.

QUINTO: Ordenar al Banco de Crédito del Perú como medida correctiva que en un plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:

- (i) Extornar y/o anular las operaciones no reconocidas por el importe total de US\$ 2,271.86 dólares americanos, debitadas de la cuenta asociada a

30 Código Único de Multa 2026000005700.

31 Los únicos medios de pago son los siguientes y debe proporcionar para estos efectos el número de CUM para identificar la multa:

Pago en ventanilla en el Banco de la Nación y Banco de Crédito del Perú	Pago en línea – Internet (solo para clientes de Banco de Crédito del Perú)
Indicar que realizará en pago de una multa impuesta por el Indecopi. Cuenta "Indecopi-Multas". Brindar el número de CUM correspondiente. Si paga en Banco de la Nación, deberá indicar el código de transacción 3711 + el número de CUM. Verificar que la constancia del pago indique el número de CUM correcto.	Seguir los siguientes pasos: Seleccionar pagos y transferencias. Seleccionar pago de servicios. Seleccionar Instituciones (Indecopi). Seleccionar el concepto de pago (multas). Ingresar el número de CUM. Ingresar el monto a pagar.

Cualquier abono que no se efectúe en la forma señalada en el cuadro anterior, no será considerado para efectos de la cancelación de la multa. En caso no se cuente con el número de CUM o se presente cualquier inconveniente al pretender efectuar el pago en las modalidades indicadas, será necesario que se comunique inmediatamente a los anexos 7814, 7825 y 7829, así como a la siguiente dirección: controldemultas@indecopi.gob.pe.

32 Sin perjuicio de ello, se le informa que la presente resolución será puesta en conocimiento del Área de Ejecución Coactiva del Indecopi a efectos de que ejerza las funciones que la Ley le otorga.

33 El procedimiento de ejecución coactiva se encuentra bajo la competencia del Ejecutor Coactivo del Indecopi, y se regula conforme a las normas establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley del procedimiento de ejecución coactiva, aprobado por D.S. N° 018-2008-JUS

34 **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 113°.- Cálculo y rebaja del monto de la multa

Para calcularse el monto de las multas a aplicarse, se utiliza el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago efectivo o en la fecha que se haga efectiva la cobranza coactiva. Las multas constituyen en su integridad recursos propios del Indecopi, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 156°.

La multa aplicable es rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso alguno contra dicha resolución.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Av. Bolognesi n.º 158, esquina con calle Arequipa n.º 110-114, Tacna – Perú

Teléfono: 01 224 7800 anexo 5206 – Celular: 985 190 630 y WhatsApp por 985 190 630

Web: www.indecopi.gob.pe



Tarjeta de Crédito N° ****-****-****-8027 de titularidad del señor Calizaya, así como los intereses y comisiones que se hubiesen generado.

- (ii) Extornar y/o anular las operaciones no reconocidas por el importe total de US\$ 71.28 dólares americanos, debitadas de la cuenta asociada a Tarjeta de Crédito N° ****-****-****-3608 de titularidad del señor Calizaya, así como los intereses y comisiones que se hubiesen generado.
- (iii) En caso el señor Hugo Cirilo Calizaya Calizaya haya realizado el pago de las operaciones materia de cuestionamiento anteriormente, proceda con la devolución de los importantes cancelados de los productos financieros Tarjeta de Crédito N° ****-****-****-8027 y Tarjeta de Crédito N° ****-****-****-3608 ambos de titularidad del denunciante.

Banco de Crédito del Perú deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117° del Código de Protección y Defensa del Consumidor y en los términos y condiciones indicados en la presente resolución.

SEXTO: Ordenar al Banco de Crédito del Perú que en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con el pago de las costas de esta instancia a la parte denunciante ascendente a S/. 36,00 soles. Ello, sin perjuicio del derecho del denunciante de solicitar la liquidación de las costas y costos una vez concluida la instancia administrativa.

SÉPTIMO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33° de la Directiva N.º 0001-2021-COD-INDECOPI, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor de la Oficina Regional del Indecopi de Tacna en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación³⁵, caso contrario la resolución quedará consentida³⁶.

35 DIRECTIVA N° 0001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 32.-Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar, conforme a lo establecido en el artículo 218 de la LPAG.

(...)

OCTAVO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N.º 0001-2021-COD-INDECOPI³⁷, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

NOVENO: Disponer la inscripción del Banco de Crédito del Perú en el Registro de Infracciones y Sanciones del INDECOPI, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119°³⁸ del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

(Firmado digitalmente por)

Dorian Quispe Jihuaña
Jefe Ad Hoc

Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor adscrito a la Oficina Regional del Indecopi de Tacna (i)³⁹

DQJ/repc

- 36 **TEXTO ÚNICO ORDENADO de la LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2017-JUS**
Artículo 220.- Acto firme
Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.
- 37 **DIRECTIVA N° 0001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 34.- Fin del Procedimiento
En el marco del Procedimiento Sumarísimo, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos y Comisiones de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento sumarísimo no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.
- 38 **LEY N° 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 119°.- Registro de infracciones y sanciones
El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución.
La información del registro es de acceso público y gratuito.
- 39 Asignación de funciones mediante Memorándum 000083-2026-CPC-TAC/INDECOPI de fecha 28 de mayo de 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Av. Bolognesi n.º 158, esquina con calle Arequipa n.º 110-114, Tacna – Perú

Teléfono: 01 224 7800 anexo 5206 – Celular: 985 190 630 y WhatsApp 985 190 630

Web: www.indecopi.gob.pe